附件 1

“1·29”里水锐丰溺水死亡事故调查报告

2021 年 1 月 29 日 22 时许，位于里水镇沿江西路里水大桥桥下艺术灯光亮化设备安装施工现场，有一工人蒙瑞能（男，40 岁，广西钦州人）在因站立的脚手架倒塌落水溺亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第 493 号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200 号）的文件要求，成立了“1·29”里水锐丰溺水死亡事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、里水镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“1·29”里水锐丰溺水死亡事故。

（二）事故发生时间：2021 年 1 月 29 日 22 时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区里水镇沿江西路里水大桥艺术灯光亮化项目施工场所。

（四）事故单位：广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司、广州广源建筑工程劳务有限公司、广东衍发建设工

程管理有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：约137万元。

调查组认定，“1·29”里水锐丰溺水死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司（以下简称锐丰公司），《营业执照》统一社会信用代码：9144011372823482XN；住所：广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段10号二楼；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：关波；注册资本：人民币2008万元；成立日期：2001年04月13日；营业期限：长期；经营范围：建筑安装业。（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.广州广源建筑工程劳务有限公司（以下简称广源公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440101MA59TX7T4M；住所：广州市天河区黄村路自编8号二楼D304房；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：汤元溪；注册资本：人民币100万元；成立日期：2017年09月11日；营业期限：长期；经营范围：商务服务业。（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.广东衍发建设工程管理有限公司（以下简称衍发公司），

《营业执照》统一社会信用代码：91440604193557437X；住所：佛山市禅城区佛山大道北203号二楼；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：罗国斌；注册资本：人民币11517907元；成立日期：1997年03月20日；营业期限：长期；经营范围：建设工程管理；工程招标代理；市政工程监理；房屋建筑施工监理；公路工程、城市道路与桥隧工程、交通设施工程监理与技术咨询；自有房地产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故相关单位基本情况

佛山市南海区里水镇工程建设中心（以下简称里水建设中心），《事业单位法人证书》统一社会信用代码：12440605MB2D630821；宗旨和业务范围：负责辖区范围内道路桥梁、污水设施等市政工程的建设，分散式污水处理站、污水处理厂、市政污水管网和污水泵站等公共污水处理设施日常运营及维护；负责投入300万元（含）以上的市政、绿化工程建设。负责保障房工程、公园工程建设。负责投资额1000万元（含）以上学校工程的建设。负责水利工程建设等工作（含应急水利工程建设、部门督办水利项目等）。

（三）施工项目基本情况

经查，里水建设中心是里水大桥艺术灯光亮化项目的采购方，锐丰公司是里水大桥艺术灯光亮化项目的中标方和施工方，广源公司是里水大桥艺术灯光亮化项目的劳务分包方，衍发公司是里水大桥艺术灯光亮化项目的监理方。2021年1月15日，里水建设中心与锐丰公司签订《采购合同书》（采购编号：

LSZFCG2020043），合同约定里水建设中心向锐丰公司采购灯光设备一批，并由锐丰公司负责安装、调试和后期维护。同日，锐丰公司与广源公司签订《建筑施工劳务分包合同》，将里水大桥艺术灯光亮化项目的劳务施工分包给广源公司。2020 年 12 月 18 日，里水建设中心与衍发公司签订《监理合同》，约定由衍发公司负责里水大桥艺术灯光亮化设备及其配套采购项目的监理工作。

（四）死者的基本情况

死者蒙瑞能，男，汉族，1981 年 4 月 5 日出生；住址：广西壮族自治区钦州市灵山县丰塘镇礼回村委会六队礼回村 203 号。

经查，死者蒙瑞能是广州广源建筑工程劳务有限公司的施工工人。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

本次事故发生地点为里水镇沿江西路里水大桥桥下艺术灯光亮化设备安装施工现场。施工前期采用搭建水上作业平台的方案进行施工，直至事故发生前，水上作业施工方案未经相关审批，水上作业平台经已投入使用。在施工作业期间，监理方发现水上作业平台设置不规范、不牢固，存在安全隐患，要求停止水上作业平台进场作业，但至事故发生时，水上作业平台仍在使用。

2021 年 1 月 29 日晚上 20 时许，广源公司施工工人蒙瑞能和罗建国在水上作业平台上约 7 米高的脚手架进行钢丝绳作业

安装作业，作业时两人未穿戴救生衣。至22时许，蒙瑞能和罗建国两人准备下班，因现场未配备驳接水上作业平台的水上交通工具，两人便站在脚手架上利用桥上绳子将水上作业平台牵引至岸边下班。在牵引水上作业平台回岸的过程中，水上作业平台发生倾斜倒塌，罗建国及时解开固定在脚手架上的安全绳，捉住大桥外侧的固定角铁架，后被人救起，蒙瑞能因未能及时解开固定在脚手架上的安全绳，被脚手架带入水中溺亡。

经确诊，蒙瑞能为溺水死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

蒙瑞能未按要求正确佩戴安全带和救生衣，在利用水上作业平台回岸的过程中，水上作业平台发生倾斜倒塌，因未能及时解开固定在脚手架上的安全绳，被脚手架带入水中溺亡，是本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

1.锐丰公司在水上作业施工方案未经相关审批的情况下，使用存在安全隐患的水上作业平台进行施工，未尽现场安全监管责任，未及时发现并制止施工工人冒险使用水上作业平台的行为，安全管理不到位，是导致事故的发生的间接原因之一。

2.广源公司未监督、教育施工人员按照使用规则佩戴和使用劳动防护用品，使用存在安全隐患的水上作业平台进行施工，安全管理不到位，是导致事故的发生的间接原因之一。

3.衍发公司未尽到监理职责，在水上作业施工方案未经审批、水上作业平台存在安全隐患的情况下，未采取切实有效的

措施要求施工方停止使用水上作业平台，安全监管不到位，是导致事故的发生的间接原因之一。

（四）企业主要负责人履职情况

1.广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司法定代表人关波未能督促、检查施工工程的安全生产情况，对施工现场的安全管理不到位，存在的安全隐患整改不及时。

2.广州广源建筑工程劳务有限公司法定代表人汤元溪未能督促、检查施工工程的安全生产情况，对施工现场的安全管理不到位，存在的安全隐患整改不及时。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，里水镇派出所、应急办等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。里水镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，里水镇相关部门组织锐丰与死者家属进行赔偿事宜协商，双方签订《工亡赔偿协议书》，并已向死者家属支

付赔偿款项。

五、对事故有关责任人的处理意见

（一）鉴于蒙瑞能已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）对广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）对广州广源建筑工程劳务有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（四）对广东衍发建设工程管理有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（五）对广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司法定代表人关波，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（六）对广州广源建筑工程劳务有限公司法定代表人汤元溪，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、对事故相关单位的处理建议

佛山市南海区里水镇工程建设中心，建议建设中心进一步加强市政工程等施工项目的安全生产管理，督促施工方切实履行安全生产主体责任，及时开展安全生产隐患排查，对于外包项目要发包给具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，确保市政工程等建设、安装服务平稳、安全、有序开展。

建议南海区安全生产委员会办公室根据《加强安全生产责任落实五项制度》（南安委〔2021〕4号）相关要求，对里水镇人民政府发出安全生产提醒警示函，里水镇工程建设中心向里水镇人民政府作出书面检讨，里水镇工程建设中心负责人要向里水镇人民政府分管安全生产的领导作出当面检讨，并参照事故责任单位落实吸取事故教训“三个必须”工作要求，检讨、整改完成后将相关资料报送至区安委办备案，通过提醒警示、书面检讨、落实整改等形式督促里水镇提高辖区安全生产监管水平，防止同类事故再次发生。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分企业不重视施工作业现场的安全生产工作，对于现场施工设施、设备的安全管理力度不足，在施工方案没经审批的情况下开展施工作业，没有认真排查整改现场施工作业的安全隐患，明知现场存在安全隐患的情况仍开展作业，安全管理不到位，安全防范意识不强，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）督促事故单位迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织施工现场全体作业人员开展事故教训警示会，施工单位管理人员召开安全生产会议并形成专题会议纪要存档，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求施工方迅速开展施工现场隐患排查，落实“一线三排”工作机制；施工方针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由施工项目负责人到里水镇应急办进

行汇报，切实提高施工现场安全管理力度。

（二）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，严格落实施工现场人员管理，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，认真开展隐患排查工作，及时发现并消除事故隐患，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（三）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对企业开展员工安全生产教育培训的监管，督促企业认真落实员工的安全生产教育培训工作。

（四）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

“1·29”里水锐丰溺水死亡事故调查组

2021年3月18日